

<제9장 무효등 확인소송.제7절 청구의 병합과 소의 변경>

I. 관련청구소송의 병합 및 이송[행소법 제38조, 제10조]

1. 관련청구소송의 병합

- 무효등 확인소송의 심리 및 재판에는 행정소송법 제10조가 준용되어 관련청구소송의 병합이 허용된다.

(1) 관련청구소송의 범위

- 관련청구소송이란 당해 처분 또는 재결과 관련된 손해배상, 부당이득반환, 원상회복 등의 소송이나, 당해 처분 또는 재결을 원인으로 하는 법률관계에 관한 소송을 말한다. 이러한 관련청구소송은 당해 무효등 확인소송이 계속 중인 법원에 함께 제기할 수 있다.

(2) 병합의 실익

- 무효확인소송에서 인용판결이 확정되면 처분의 무효가 확인되므로, 그 처분을 근거로 발생한 부당이득반환 등의 법률관계에 관한 청구를 하나의 소송에서 함께 심리하여 판결의 모순 저축을 방지하고 소송 경제를 도모하는 실익이 있다. 예를 들어 처분의 무효확인 청구와 그 무효인 처분으로 인해 납부한 금원의 부당이득반환 청구를 병합하여 제기할 수 있다.

2. 관련청구소송의 이송

- 관련청구소송이 무효등 확인소송이 계속된 법원 외의 다른 법원에 계속되어 있는 경우, 법원은 병합 심리의 필요성이 있다고 인정될 때 당사자의 신청 또는 직권에 의해 해당 사건을 무효등 확인소송이 계속된 법원으로 이송할 수 있다. 이는 심리를 집중시켜 시간과 비용을 절약하는 데 기여한다.

II. 소의 변경[행소법 제37조]

- 행정소송법 제37조는 처분등에 대한 무효등 확인소송을 취소소송으로 변경하는 것을 허용하며, 반대로 취소소송을 무효등 확인소송으로 변경하는 것도 포함한다. 이는 당사자에게 최대한의 권리 구제 기회를 제공하려는 취지이다.

1. 무효등 확인소송에서 취소소송으로의 변경

- 원고가 무효등 확인소송을 제기했으나 법원 심리 과정에서 하자가 취소 사유에 불과하다고 판단될 경우, 법원의 석명권 행사 또는 원고의 신청에 의해 취소소송으로의 변경이 허용된다. 이때 변경된 소는 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 보므로, 제소기간 요건은 당초 소 제기 시를 기준으로 충족되어야 한다.

2. 취소소송에서 무효등 확인소송으로의 변경

- 취소소송을 제기했으나 하자가 무효 사유임이 명백한 경우 무효등 확인소송으로 변경하는 것이 가능하다. 무효등 확인소송은 제소기간의 제한이 없으므로, 이 경우 제소기간 문제가 발생하지 않는다.

3. 소 변경의 요건 및 한계

- 소의 변경은 청구의 기초에 변경이 없고, 사실심 변론 종결 시까지만 가능하다. 또한, 피고를 달리하는 소의 변경은 원칙적으로 허용되지 않으나, 피고가 행정청에서 국가 또는 공공단체로 변경되는 경우 등에는 예외적으로 허용될 수 있다.

III. 결론

- 무효등 확인소송은 관련청구소송의 병합 및 이송 규정이 준용되어 손해배상 등 다양한 청구를 함께 심리할 수 있다. 또한, 행정소송법 제37조에 따라 취소소송과의 상호 간 소의 변경이 허용되어, 원고가 소송 종류를 잘못 선택했다라도 권리 구제의 기회를 상실하지 않도록 한다. 특히 소의 변경 시에는 변경된 소가 당초 소를 제기한 때에 제기된 것으로 보는 효과가 있어, 취소소송의 제소기간 요건 준수에 중요한 영향을 미친다.